

주 의 요 구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 시 시공사 적정여부 확인 미흡

관 련 부 서 인천본부

관 련 자 4급 ○○○, 5급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

인천본부 관련자(4급 ○○○ 차장, 5급 ○○○ 과장)는 아래 [표 1]와 같이 관할 지역 내 소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설 2개소에 대하여 완성검사를 실시하고, 그 검사 결과를 '적합'으로 처리하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 실시 내역

접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사종류	검사일자	검사결과	관련자 (검사원)
20**- *****	***** (****)	'A'	완성검사	20**.**.*	적합	4급 ○○○
20**- *****	***** (****)	'B'	완성검사	20**.**.*	적합	5급 ○○○

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자는 해당 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에는 매년 정기검사를 받도록 법령에서 정하고 있다.

이때, 액화석유가스사용시설 중 저장능력 500kg 이상 시설의 설치·변경

공사에 해당 되는 경우 「건설산업기본법」 시행령 별표1 및 「LPG검사업무 처리지침」 별표6에 따라 가스시설시공업 제1종 자격을 가진 사업자가 시공 하도록 업무(공사) 범위를 정하고 있다.

「LPG시설 검사업무 처리지침」 별표 6		
시공자의 자격에 따른 업무(공사)범위		
건설업종	업무분야	업무내용
기계 가스설비 공사업	가스시설 공사 (제1종)	◦ 액화석유가스의 충전·집단공급·저장소시설의 설치·변경공사 ◦ 저장능력 500kg 이상의 액화석유가스사용시설 시설의 설치·변경공사
가스난방 공사업	가스시설 공사 (제2종)	◦ 배관에 고정설치 되는 가스용품의 설치공사 및 그 부대공사 ◦ 저장능력 500kg 미만의 액화석유가스사용시설 시설의 설치·변경공사 ◦ 액화석유가스판매시설의 설치·변경공사
	가스시설 공사 (제3종)	◦ 공상에정금액이 1천5백만원 미만인 다음의 공사(액화석유가스사용시설 중 온수보일러·온수기 및 그 부대시설의 설치·변경공사)

이에 따라 검사원은 「LPG특정사용시설업무처리지침」 제8-9조 1항에 의거, 완성검사 시 시공자의 자격이 「건설산업기본법」 별표1에 부적합할 경우 검사 중단 및 현장 철수 후 위탁업무처리규정에 따라 관할 행정관청에 통보하여야 한다.

「LPG시설검사업무처리지침」 제8-9조
제8-9조 【시공자의 적정여부 등 확인】 ① <u>완성검사 시 시공자 및 건설기술자의 자격이 「건설산업기본법」에 부적합할 경우 검사 중단 및 현장 철수 후 위탁업무처리규정 운영지침」 제7조의 규정에 따라 행정관청에 법령위반 내용을 등 규정 별지 제13호 서식에 따라 통보한다.</u> 이 경우 검사결과는 “검사일정취소”로 입력하고 이로 인해 연기되는 기간은 검사처리 기간 산정에서 제외한다.<개정 2019.2.25> 1. ~ 3. <삭제 2019.2.25> ② 완성검사 시 시공자 및 시공관리자 확인이 불가능할 경우에는 검사표에 시공자(시공관리자) 확인이 불가하다는 업소 대표자의 확인(날인)을 받을 것. 예) 기 설치된 시설 인수로 시공자 확인 불가[업소대표 : (인)]

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 인천본부 관련자는 아래 [표 2]와 같이 LPG 특정사용시설 중 저장능력이 500kg 이상인 시설에 대하여 가스시설시공업 제2종 자격을 가진 사업자가 시공하였음에도 확인·후속 조치 없이 완성검사 시 ‘적합’ 처리하여 「건설산업기본법」을 위반하는 결과를 초래하였다.

[표 2] LPG특정사용시설 가스시설시공 부적정 현황

업소명	검사일 (접수번호)	저장형태 (저장능력)	관련자 (검사원)	검사 결과	시공자 (가스시설 시공업)
‘A’	20**.**.*** (20**-*****)	소형저장탱크 (999.79kg)	4급 ○○○	적합	‘HH’ (가스시설시공업 제2종)
‘B’	20**.**.*** (20**-*****)	소형저장탱크 (967.694kg)	5급 ○○○	적합	‘JJ’ (가스시설시공업 제2종)

※ 자료출처 : 감사기간 중 인천본부에서 제출한 검사서류 참조

첨부 : LPG특정사용시설 가스시설시공자 서류 증빙자료 2부 (생략)

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 인천본부장은

저장능력 500kg 이상인 LPG특정사용시설에 대하여 가스시설시공업 제1종 면허 보유자가 아닌 가스시설시공업 제2종 면허 보유자가 시공을 하였음에도 완성검사 결과를 ‘적합’으로 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.

(주의)

[관련자] 인천본부 4급 ○○○

인천본부 5급 ○○○